

주의 요구

1. 제 목 : 실익 없는 압류재산 감정평가 및 공매진행 부적정
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「국세징수법」 제103조 제1항, 「지방세징수법」 제71조 제5항 및 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제11호에 따라 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 실익 없는 압류재산 감정평가 진행

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제12조에 따르면 재산의 추산가액(토지는 공시지가, 건물은 건물신축단가표를 기준으로 한다)이 100만 원 미만이거나 법령 등에 따라 수임기준에 미달하는 재산으로서 매각 실익이 없다고 판단되는 재산 등은 공매대행을 반려할 수 있다고 되어 있고

요강 제16조에 따르면 소관부점은 요강 제15조에 따라 공매대행 의뢰받은 압류재산에 대한 권리분석 및 현황파악을 마친 후 지체없이

공매대행 업무에 착수하여야 하나, 같은 조 각 호에 따르면 선순위 채권 및 채납처분비를 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산과 재산의 추산가액에 비하여 채납처분비의 과다한 지출이 예상되는 재산 등은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다.

따라서, 공매 착수 전에 선순위 채권 및 권리 관계를 고려하여 공매 실익 유무를 정확하게 판단한 후에 진행함으로써 불필요한 비용이 발생 하거나 행정력이 낭비되지 않도록 하는 것이 타당하다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 전북지역본부에서 수입한 압류재산 중 감정평가 실시 후 공매가 진행되지 않고 해제된 현황을 점검한 결과

2020. 11. 23. ■■세무서로부터 수입한 채납자 ○○○ 압류재산 (2020-XXXXXX-XXX) ‘전라북도 ■■시 ◇◇면 ◇◇리 산XXX-X’의 경우 당시 추산가액이 431천 원(2020년도 공시지가 6,500원×면적 51㎡×1.3)으로 1백만 원 미만인데도 위임기관과 협의없이 감정평가를 진행한 후 ‘추산가액 소액’의 사유로 공매해제하여 감정평가비용 118천 원이 불필요하게 발생하였고

2020. 3. 25. ㉠㉠세무서로부터 수입한 채납자 라순철의 압류재산 (2020-XXXXXX-XXX) ‘전라북도 ○○군 ○○리 XXX △△△△△△아파트 제XXX동 제XXX호’의 경우, 당시 추정가액이 95,000천 원(국토부 실거래가)이었는데 위임관서 조세채권의 법정기일(2014. 11. 1.)이 등기부등본 상 전세권자 ●●●의 설정일(2016. 10. 26. 설정, 전세보증금 90,000천 원) 및

근저당권자 ◇◇은행 설정일(2018. 3. 2. 설정, 채권최고액 216,000천 원)보다 앞서기는 하나 체납자 ◇◇◇로 소유권 이전(2018. 9. 6.)하기 전 소유자 재산에 대해 발생한 권리이므로 채권액을 감안하면 공매 실익이 없는 데도 2020. 6. 10. 감정평가를 의뢰하였다가 2020. 8. 20. ‘선순위 채권 과다’의 사유로 공매 해제하여 감정평가비용 397천 원을 불필요하게 지출하는 등

[표 2]과 같이 12건의 공매물건에 대하여 공매대행 착수 전에 공매 실익 여부 검토를 소홀히 하여 감정평가비용 총 4,024천 원이 불필요하게 발생한 것으로 확인되었다.

[표 2] 실익 없는 압류재산 관련 감정평가 의뢰 내역

(단위 : 천 원)

순번	위임기관	관리번호	체납자	감정평가		공매해제 사유
				평가금액*	비용	

“기재 생략”

* 평가금액이 공란인 경우 감정평가 도중 중단하여 실비만 청구

다. 공매 진행 관련 위임기관 협의 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제57조 제1항 제4호¹⁾에 따르면 압류재산의 총 추산가액이 강제징수비(선순위채권액이 있는 경우 이를 포함)를 징수하면 남을 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 압류를 즉시 해제하되, 교부청구나 참가압류와 관계된 채납액에 충당될 여지가 있는 경우에는 강제징수 절차를 진행할 수 있다고 되어 있다.

한편, 「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제95조 제2항에 따르면 위임기관에 실익이 없는데도 위 「국세징수법」 조항에 따라 공매를 계속하고자 할 때에는 위임기관의 장과 협의하도록 되어 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간에 전북지역본부에서 매각한 압류재산 중 배분 결과 위임기관에 배분된 금액이 없는 현황을 점검한 결과

2018. 5. 11. ○○○세무서로부터 수입한 채납자 △△△ 압류재산(2018-XXXXXX-XXX) ‘전라북도 □□시 ○○구 ■■■동1가 XXX-X 제 XXX호’의 경우 1차 공매예정가격이 100,000천 원이고 위임기관보다 선순위 과세기관의 채납액 35,802천 원(○○구청 당해세²⁾ 103천 원, 선행 압류권자³⁾ □□세무서 35,699천 원)을 감안하면 공매예정가격이 35,000천 원인 회차까지 입찰을 진행할 경우 위임기관에 실익이 없는데도

1) 2021. 1. 1. 전부개정 이전 관련 조항 : 제85조 제2항

2) 당해세는 압류선착주의 적용 예외(대법원 2007두 2197, 2007. 5. 10.)

3) 국세기본법 제36조와 지방세기본법 제73조 압류에 의한 우선

위임기관과 협의없이 구매예정가격이 17,500천 원인 회차까지 입찰을
진행하여 2020. 1. 30. 18,100천 원에 낙찰된 후 배분기일에 위임기관
에는 배분되지 않고 다른 과세기관에만 17,522천 원(●●구청 104천 원,
□□세무서 17,418천 원)배분되는 등

[표 3]와 같이 15건의 압류재산에 대하여 위임기관에는 실익이
없는데도 협의없이 구매를 진행한 것으로 확인되었다.

[표 3] 구매 진행 관련 위임기관 협의 미실시 재산 명세

(단위 : 천 원)

순번	위임기관	관리번호	체납자	매각금액	강제징수비	다른 과세기관 배분금
----	------	------	-----	------	-------	----------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 시 감정평가 의뢰 전 실익분석 및 위임기관과의 협의 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 압류재산 공매 절차에서 불필요한 감정평가 비용 및 행정력이 소모되지 않도록 감정평가 의뢰 전에 실익 검토를 정확하게 하고, 위임기관에 배분이 없고 타 과세기관에만 배분이 있을 경우 반드시 위임기관과 협의 후에 공매를 진행하는 등 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)